

1502385-79.2022.8.26.0322

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502385-79.2022.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502385-79.2022.8.26.0322

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2144180/2022 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 18821139 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2418/21/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2144180 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Geel Daniel Mateus da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra GEEL DANIEL MATEUS DA SILVA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 12 de junho de 2021, por volta das 01h19min, na Rua Prudente de Mores, n. 266, Lins/SP, trazia consigo drogas sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar para fins de traficância.

Determinou-se a notificação do acusado para oferecer defesa prévia e decretou-se a prisão preventiva (fls. 83/85).

Mandado de prisão cumprido (fls. 93/96).

Defesa Prévia (fls. 102/106).

A denúncia foi recebida e foi designada audiência (fls. 111/113).

No decorrer da instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 146/147).

O Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia

(fls. 154/162).

A Defesa, em memoriais, requereu a absolvição do réu, nos termos do art. 386, IV, do CPP. Em caso de eventual condenação, pediu a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 167/176).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia imputa ao réu a prática do crime de tráfico de drogas.

A materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/08), auto de exibição e apreensão (fls. 10/12), auto de entrega (fls. 13/15), laudo pericial do veículo (fls. 30/35), laudo toxicológico definitivo (fls. 63/65) e prova oral.

No que se refere à autoria, a prova é inquestionável. Os depoimentos das testemunhas são por demais claros ao descrever minuciosamente as circunstâncias dos fatos.

A testemunha de acusação Paulo Cesar de Araújo, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 58. Em juízo, disse que estavam parados em um estabelecimento. Geel passou na garupa de uma motocicleta conduzida pelo sobrinho dele. O réu estava sem capacete e a motocicleta trafegava em alta velocidade. Suspeitaram, e então decidiram realizar o acompanhamento. O acusado arremessou uma sacola branca. Os indivíduos caíram. Geel conseguiu empreender fuga. Capturaram o menor de idade. Localizaram a sacola branca que continha entorpecentes. A droga já estava embalada. O réu é conhecido nos meios policiais. Visualizou por diversas vezes o acusado próximo de "biqueiras". Existe um ponto de tráfico de drogas naquele bairro. A sacola foi localizada na calçada. Teve contato com Ygor, porém, ele nada alegou sobre os entorpecentes (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Carlos Eduardo Nunes, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 60. Em juízo, contou que estavam em uma esquina. Geel estava na garupa de uma motocicleta, conduzida pelo sobrinho do acusado. A ordem de parada foi desobedecida. Em determinado momento os indivíduos saltaram da moto e empreenderam fuga. Durante a fuga o acusado arremessou uma sacola branca que continha drogas. Ygor foi abordado e estava com a quantia de R\$100,00. O menor disse que estava apenas dando carona para o tio. O bairro é conhecido pelo tráfico de drogas. Geel é conhecido nos meios policiais e em outra oportunidade fugiu dos militares com o mesmo modus operandi. Realizaram a abordagem e retornaram rapidamente no local onde a sacola havia sido dispensada. Ygor alegou que nada sabia sobre os entorpecentes. Foi possível identificar que o ocupante da motocicleta era o réu. O celular de Geel foi apreendido e o adolescente alegou que estava dando carona para o tio. Mesmo os fatos ocorrendo de noite, as condições de iluminação eram satisfatórias (mídia digital/SAJ).

O menor Ygor Raphael Mateus Silva, em solo policial, disse que na noite de ontem sua vizinha, conhecida como Dayse ou Desa, emprestou-lhe a motocicleta para ir até a casa de sua genitora. Estava conduzindo a motocicleta, retornando para sua casa, quando encontrou seu tio Geel Daniel Matheus da Silva, próximo a ponte da Rua da Saudade. Deu carona para seu tio. Uma viatura policial começou a segui-los, sendo, que, quando chegou próximo a sua casa, a viatura encostou na motocicleta e ambos foram ao solo. Seu tio saiu correndo, não sabendo para onde ele foi. Não viu se seu tio Geel dispensou drogas durante a perseguição policial. Não sabe para onde seu tio fugiu. O dinheiro que estava em seu poder (R\$ 110,00) é proveniente de seu trabalho (fls. 09).

O réu Geel Daniel Mateus da Silva, em juízo, disse que na época dos fatos trabalhava como pedreiro. Já foi preso por furto. Negou os fatos. Estava na garupa da moto se deslocando até a casa de sua esposa. Ygor foi lhe buscar. Seu sobrinho possui passagem por ato infracional. Estava sem capacete. Não dispensou qualquer sacola. Negou estar com entorpecentes. Não sabia que estava sendo processado por tráfico. Correio, pois estava de RA. Não viu se Ygor dispensou algo. Sua família está passando necessidades (mídia digital/SAJ).

Quanto aos Policiais, civis ou militares, há de se destacar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas

aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexistia qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada.

A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

Nesse contexto, e com maior razão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em Juízo. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA.

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013)

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. (...) (TJSP, Apelação 0008442-48.2013.8.26.0050, Relator(a): Airton Vieira, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data do julgamento: 15/12/2014, Data de registro: 20/01/2015)

Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir às suas declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.

No caso dos autos, os policiais militares, de forma segura e harmônica, declararam

que viram Geel na garupa de uma motocicleta conduzida pelo sobrinho dele, sem capacete, e que durante a perseguição ele arremessou uma sacola branca. Caíram da moto e Geel conseguiu empreender fuga, mas retornaram ao local onde a sacola foi dispensada e localizaram os entorpecentes apreendidos, já embalados para comercialização.

A negativa feita pelo réu na fase judicial mostra-se frágil e inconsistente diante do conjunto probatório amealhado aos autos. A alegação de que fugiu por estar cumprindo pena em regime aberto não é plausível, pois estava sem capacete e foi identificado pelos policiais, que relataram que a visibilidade era boa, embora fosse noite. Portanto, eventual prejuízo no cumprimento da pena não seria evitado com a fuga.

Ademais, o réu é conhecido nos meios policiais e foi identificado em um ponto de tráfico de drogas antes de empreender fuga.

Avançando, quanto ao elemento subjetivo, o art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/06, a contrario sensu, dá as coordenadas da caracterização do tráfico de drogas ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Ora, o réu trazia consigo 42 pinos plásticos contendo cocaína e 11 papelotes também de cocaína, mas na forma de crack, quantidade muito grande de droga para seu consumo pessoal. Além disso, é conhecido dos meios policiais, estava em ponto de tráfico de drogas e empreendeu fuga ao ser avistado pelos policiais militares. Comentando o art. 281 do Código Penal, que à época era o tipo penal que punia o comércio clandestino ou a facilitação do uso de entorpecente, Nelson Hungria ensina sobre o efeito devastador dos entorpecentes:

A ação continuada dos entorpecentes é devastadora: embota a inteligência, arruína o caráter, embrutece a alma, envenena o cérebro, adormece a vontade e o senso moral, atinge o indivíduo na sua vitalidade, lesando e sua própria capacidade de procriação sadia. (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Vol. IX. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 127/128)

E prossegue:

A ação dos entorpecentes caracteriza-se, em geral, pela exaltação da fantasia, pela excitação psico-sencorial, pela obnubilação da consciência, pela deficiência das faculdades do raciocínio, pelo enfraquecimento dos poderes inibitórios, notadamente da vontade.

(...)

A realidade, averiguada pela ciência, é muito outra. Os entorpecentes não criam sonhos: apenas revolvem a memória ou o subconsciente, para despertarem o que lá já existia. Ao invés de um céu de delícias, vai o toxicômano, muitas vezes, deparar com um inferno de torturas. Ao invés de uma estranha paisagem de felicidade, pode aguardá-lo um Saara sem miragens. Ao invés dos encantamentos da “lâmpada de Aladino”, a angústia dos mais tétricos pesadelos. (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Vol. IX. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 131).

Certo, pois, que o tráfico de entorpecentes é a causa de mazelas pessoais e de desestabilização dos laços sociais.

Portanto, a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo estão bem demonstrados nos autos, bem como a consumação na modalidade “trazer consigo”.

Não há nos autos certidões criminais aptas a demonstrar que o réu possui condenações transitadas em julgado aptas a gerar reincidência. Portanto, será considerado primário e sem maus antecedentes. Além disso, embora seja conhecido dos meios policiais, não há elementos seguros que demonstrem que o réu se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. Por isso, aplica-se a causa de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual sua pena será reduzida de 2/3 (dois terços) na terceira fase da aplicação da pena.

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase, não estão presentes as circunstâncias preponderantes

estabelecidas no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, e não há circunstância judicial (art. 59, CP) desfavorável ao réu, motivo pelo qual fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase, reduzo a pena de 2/3 (dois terços), nos termos da fundamentação, em razão da aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, perfazendo 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O tráfico privilegiado não é crime equiparado ao hediondo, conforme recentes decisões dos Tribunais Superiores.

Assim, com base no art. 33, §2º, "c" e §3º, c/c art. 59, III, ambos do Código Penal, entendo suficiente para reprovação e prevenção do crime estabelecer o regime aberto para cumprimento da pena.

Atento à condição financeira do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mesmo sentido, não sendo o tráfico privilegiado crime hediondo, observados os requisitos legais (art. 44, CP), a substituição da pena corporal por restritiva de direito é socialmente recomendável (art. 44, §3º, CP). Por isso, substituo a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser estabelecido por ocasião da audiência admonitória, nos termos do artigo 46, §3º, CP, e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo vigente à época do fato. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu GEEL DANIEL MATEUS DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, c/c § 4º da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser estabelecido por ocasião da audiência admonitória, nos termos do artigo 46, §3º, CP, e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo vigente à época do fato.

Consequentemente, entendo que as exigências legais para manutenção da prisão preventiva não estão mais presentes. Assim, REVOGO a prisão preventiva, podendo o réu recorrer em liberdade. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Com o trânsito em julgado, nos termos do art. 525 das NSCGJ, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova antes dos autos serem remetidos ao arquivo. Oficie-se oportunamente.

Não é o caso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, à luz do artigo 387, IV, do CPP.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA